

0000676-32.2018.8.26.0352
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR
Comarca: Miguelópolis
Foro: Foro de Miguelópolis
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 22/03/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Josimar da Silva Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou os réus Josimar Silva Oliveira e Artur Pereira de Brito Neto, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Miguelópolis
Foro de Miguelópolis
1ª Vara
Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro
CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP
Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

0000676-32.2018.8.26.0352 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0000676-32.2018.8.26.0352
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Josimar da Silva Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou os réus Josimar Silva Oliveira e Artur Pereira de Brito Neto, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.
A denúncia foi recebida em 13/03/2018 (fls. 83/85).
Desmembrou-se o feito em relação ao corréu Josimar (fls. 140/141), o qual, citado por edital, apresentou resposta à acusação às fls. 291/293.
Realizou-se audiência de instrução (fls. 487/488).
O Ministério Público ofertou as alegações finais e requereu a procedência parcial da pretensão punitiva (cf. fls. 501/507).
Por fim, a defesa técnica ofertou as alegações finais às fls. 517/524, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar o édito condenatório, pleiteando, desta feita, a absolvição do réu com fulcro no princípio in dubio pro

reo. Subsidiariamente, pleiteou-se a desclassificação da figura típica capitulada na denúncia para o crime de receptação culposa e, ao fim e ao cabo, a fixação da pena no mínimo legal, seguida da eleição do regime aberto para o cumprimento do suplício.

Eis o aligeirado relatório. Decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

Não obstante a positivação da materialidade delitiva pelo B.O. (fls. 05/10), pelo auto de fls. 18/20 e pelos demais elementos de prova coligidos ao feito, é bem de ver que inexistente prova, para além de qualquer dúvida razoável, de haver o réu protagonizado a cena delitiva narrada na inicial acusatória, conforme, aliás, observado pelo próprio Parquet em sede de alegações finais.

No ponto, oportuno salientar que o denunciado sempre negou qualquer participação no surrupiamento em tela, impendendo-se observar que nenhum dos roubadores fora reconhecido pelas vítimas em solo policial e na fase do contraditório penal.

Acresça-se que o increpado sempre negou a autoria, impondo-se relembrar que uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser decretada com apoio seguro em prova cabal e extrema de dúvidas.

Presunções e vagos indícios não ostentam tais qualidades de segurança e certeza, pelo que não podem servir de fundamento para a condenação de alguém. Na dúvida, impõe-se a absolvição, como regra absoluta em matéria penal.

Lado outro, não há se falar em desclassificação para o delito de receptação, ainda que na modalidade culposa, isso porque o Parquet não cuidou de retificar a tempo e a modo o erro na definição jurídica dos fatos, decorrente de circunstância não mencionada ou descrita na denúncia, a inviabilizar a *mutatio libelli*, em respeito ao princípio da congruência.

Em outras palavras, o sentenciante está limitado à imputação fática narrada na inicial. Se, durante o curso da instrução processual, restou demonstrado que o réu praticou crime diverso daquele que lhe foi imputado, caberia ao Ministério Público fazer o aditamento da denúncia, em respeito ao art. 384 do CPP. Ausente o aditamento e demonstrado que o acusado praticou crime diverso do que lhe foi imputado, a absolvição é medida de rigor, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que foi denunciado por furto qualificado majorado (art. 155, §§1º e 4º, II, CP), mas, ao final de instrução, foi pedida a condenação pelo delito de receptação (art. 180, caput, CP), sem a respectiva emenda da inicial. Sentença de improcedência. Manutenção. Inobservância dos ditames do art. 384 do CPP.

Imprescindível, na hipótese, o aditamento da denúncia, com nova descrição dos fatos e do elemento subjetivo do crime, oportunizando-se vista à defesa, sob pena de violação à ampla defesa. Hipótese de *mutatio libelli*. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500294-32.2020.8.26.0695; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021)

Posto isso, julgo improcedente a pretensão acusatória para absolver o réu Josimar da Silva Oliveira, já qualificado no feito, da acusação de ter praticado o crime capitulado na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Ao trânsito em julgado, arquivem-se. Isento de custas.

P.I.C.

Miguelópolis, 22 de março de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito